

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4360/2531

นาย จำนงค์ แซ่เตียวหรือตีรณโชติ โจทก์
นาย พิพัฒน์ จีระพันธ์หรือจินานันท์ กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 174 (2), มาตรา 246,
มาตรา 247, มาตรา 223, มาตรา 243, มาตรา 247

การที่ศาลชั้นต้นตรวจคำร้อง ของ โจทก์ที่ขอให้ศาลฎีกาไต่สวนถึงเหตุที่โจทก์ มิได้ตั้งใจไม่นำส่งสำเนาฎีกาและเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีของศาลฎีกาแล้วส่งยก คำร้องนั้น หากโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้อง โจทก์ก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่ง ศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ได้ตามลำดับชั้นศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 223 เมื่อโจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาและ พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ถูกต้อง เมื่อคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาและศาลฎีกาเห็น ว่าการยื่นคำร้อง ของ โจทก์ดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีที่ต่อเนื่องกับคำสั่งจำหน่ายคดี ของศาลฎีกา ประกอบกับคดีมีหลักฐานพอที่ศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาได้โดยไม่จำ ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่อีก ศาลฎีกาย่อมพิจารณา พิพากษาคดีไปได้ โจทก์ยื่นฎีกาแต่โจทก์ไม่นำส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยภายใน กำหนดเวลาตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลฎีกามีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องให้จำหน่ายคดี จากสารบบความศาลฎีกา คำสั่งจำหน่ายคดีของศาลฎีกาที่ได้ส่งไปนั้นถึงที่สุด โจทก์

จะยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งไต่สวนและสั่งเพิกถอนคำสั่งของศาลฎีกาที่สั่ง
จำหน่ายคดีซึ่งถึงที่สุดแล้วไม่ได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฎีกา แต่ไม่นำส่งสำเนาฎีกาตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่
กำหนดเวลาไว้ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่งศาลฎีกามีคำสั่งว่า
โจทก์ทั้งคำฟ้องฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ 25 ธันวาคม 2528 ว่า โจทก์ไม่ได้เพิก
เฉย ไม่นำส่งสำเนาฎีกาแต่โจทก์ป่วยและความจำเสื่อม ขอให้ศาลฎีกาไต่สวนและ
เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่าศาลฎีกามีคำสั่งจำหน่ายคดีแล้ว คดีถึงที่สุดให้
ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เมื่อศาลชั้นต้นยกคำร้อง โจทก์ชอบที่
จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ไม่ได้พิพากษายก
อุทธรณ์โจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า คดีนี้มีใช้กรณีศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่ยอมรับ
ฎีกา โจทก์ยอมมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ คำร้อง ของ โจทก์ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2528 เป็นคำร้องที่เจาะจงยื่นต่อศาลฎีกาขอใช้สิทธิให้เปลี่ยนแปลงคำสั่ง ยึดหรือ
ขยายเวลาให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ศาลชั้นต้น
ไม่มีอำนาจพิจารณาสั่งยกคำร้องแต่มีหน้าที่เพียงส่งคำร้องมาให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่ง
ส่วนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์นั้นก็ไม่ใช่ชอบเช่นกันเพราะถ้าเป็นดัง
ศาลอุทธรณ์กล่าวอ้างศาลอุทธรณ์น่าจะมีคำสั่งให้ส่งคืนอุทธรณ์แก่ศาลชั้นต้น แล้วสั่ง
ให้โจทก์นำคำอุทธรณ์มายื่นใหม่เสียให้ถูกต้อง หรือส่งคืนไปศาลชั้นต้นให้ดำเนินการ
สั่งให้โจทก์แก้ไขยื่นต่อศาลฎีกาต่อไปนั้นศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วคำร้อง ของ โจทก์ที่
ยื่นต่อศาลชั้นต้นตามคำร้องลงวันที่ 25 ธันวาคม 2528 เป็นคำร้องที่โจทก์ขอให้ศาล

ฎีกาได้สวนถึงเหตุที่โจทก์มิได้จงใจไม่นำส่งสำเนาฎีกา และเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีของศาลฎีกาลงวันที่ 26 กันยายน 2528 (คำสั่งศาลฎีกาที่ 3785/2528ระหว่างนายจำนงค์ แซ่เตียวหรือตีรณโชติ โจทก์ นายพิพัฒน์จิระพันธ์ หรือ จินานันท์ กับพวก จำเลย) แล้วมีคำสั่งให้โจทก์นำส่งสำเนาฎีกาภายใน 15 วันนับแต่วันมีคำสั่ง โดยอ้างว่าโจทก์มิได้จงใจไม่นำส่งสำเนาฎีกาเนื่องจากโจทก์ป่วยและความจำเสื่อมทั้งสมควรที่จะต้องได้สวนถึงเหตุที่โจทก์เพิกเฉยไม่นำส่งสำเนาฎีกาเสียก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ดังนี้ เห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องของโจทก์แล้วส่งยกคำร้องดังกล่าวเสียนั้น หากโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้อง โจทก์ก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ได้ตามลำดับชั้นศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาและพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์เสีย นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย แต่ศาลฎีกาเห็นว่าการยื่นคำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2528 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินคดีที่ต่อเนื่องกับคำสั่งจำหน่ายคดีของศาลฎีกาประกอบด้วยคดีมีหลักฐานพอที่ศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่อีกและเห็นว่าคำสั่งจำหน่ายคดีของศาลฎีกาที่ส่งไปแล้วนั้นถึงที่สุดแล้ว โจทก์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งได้สวนและสั่งเพิกถอนคำสั่งของศาลฎีกาที่สั่งจำหน่ายคดีซึ่งถึงที่สุดแล้วหาได้ไม่เทียบตามนัยคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 446/2517 ระหว่างนายเจียวบุน แซ่จิว โจทก์ นายเซ็งโกย แซ่คู จำเลย"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของโจทก์

(สินวล คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ